



FUNDACIÓN MARTINA

REGLAMENTO DEL PATRONATO

Organización, funcionamiento y trazabilidad del órgano de gobierno

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PRESENTACIÓN AL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

Investigación biomédica · Genética y genómica · Ataxias · Trastornos del movimiento · Enfermedades raras

REGLAMENTO DEL PATRONATO

Organización, funcionamiento y trazabilidad del órgano de gobierno

Preámbulo

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. En una fundación orientada a la investigación biomédica, genética y sanitaria, su actuación debe combinar proximidad a la voluntad fundacional con rigor institucional, independencia de criterio, trazabilidad de las decisiones, control de conflictos de interés y protección reforzada de la confianza de donantes, investigadores, pacientes y familias.

El presente Reglamento desarrolla las reglas de funcionamiento interno del Patronato y debe interpretarse de forma coordinada con los Estatutos, el Código de Buen Gobierno, el Reglamento del Comité Científico Asesor y las políticas internas que apruebe la Fundación. Su objetivo es dotarla de procedimientos claros, proporcionados y compatibles con el crecimiento futuro de la entidad.

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, convocatoria, deliberación, adopción de acuerdos y documentación de las decisiones del Patronato de la Fundación, así como los deberes de sus miembros, el régimen de conflictos de interés y la relación del Patronato con los órganos asesores y con las políticas internas de la Fundación.

Artículo 2. Naturaleza y posición institucional del Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y ejercerá sus competencias con sujeción a la ley, a los Estatutos, al presente Reglamento, al Código de Buen Gobierno y a los restantes documentos internos aprobados por la Fundación.

El Patronato actuará siempre en interés de la Fundación y de sus fines de investigación biomédica, genética, sanitaria y de interés general, sin subordinación a intereses personales, familiares, profesionales, económicos, empresariales, políticos o institucionales ajenos a dichos fines.

Artículo 3. Principios de actuación

Los miembros del Patronato deberán actuar conforme a los principios de diligencia, lealtad, independencia de criterio, buena fe, confidencialidad, transparencia, austeridad, eficiencia en la aplicación de recursos, prevención de conflictos de interés, integridad científica y respeto a la dignidad de pacientes y familias.

Prioridad del fin fundacional frente a cualquier interés particular.

Aplicación efectiva de los recursos a investigación, diagnóstico, divulgación científica y actividades vinculadas a los fines.

Respeto a las garantías de protección de datos, bioética, consentimiento informado y confidencialidad cuando la actividad pueda afectar a datos de salud, datos genéticos o muestras biológicas.

Trazabilidad de las decisiones relevantes mediante actas, informes y documentación suficiente.

Artículo 4. Funciones esenciales del Patronato

Corresponden al Patronato, además de las previstas en la ley y en los Estatutos, las siguientes funciones esenciales:

- Aprobar la estrategia general de la Fundación y sus prioridades científicas e institucionales.
- Aprobar el plan anual de actuación, el presupuesto interno, las cuentas anuales, la memoria económica y la memoria de actividades.
- Aprobar convocatorias de ayudas, becas, contratos de investigación, convenios y programas científicos.
- Aprobar la política de aceptación de donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas.
- Nombrar y cesar a los miembros del Comité Científico Asesor.
- Aprobar el Reglamento del Comité Científico Asesor y sus modificaciones.
- Resolver los conflictos de interés relevantes y autorizar, en su caso, operaciones vinculadas.
- Acordar la modificación de Estatutos, fusión, extinción o liquidación de la Fundación en los términos legalmente previstos.
- Velar por que la actividad de la Fundación respete la normativa de protección de datos, investigación biomédica, bioética, transparencia y cumplimiento normativo.

Artículo 5. Composición y perfiles recomendables

El Patronato estará integrado por el número de miembros previsto en los Estatutos. En su composición se procurará, en la medida de lo posible, la presencia equilibrada de perfiles fundacionales, jurídicos, económicos, sanitarios, científicos, institucionales, de comunicación y de captación de recursos, adecuados a la naturaleza biomédica e investigadora de la Fundación.

La incorporación de perfiles científicos o sanitarios al Patronato no sustituirá la función técnica independiente del Comité Científico Asesor, salvo que así se acuerde expresamente y siempre con sujeción al régimen de conflictos de interés.

Artículo 6. Aceptación, duración, renovación y cese

La aceptación del cargo de patrono se formalizará en la forma legalmente prevista y comportará la aceptación expresa de los Estatutos, del presente Reglamento y del Código de Buen Gobierno.

La duración, renovación y cese de los patronos se regirán por los Estatutos y la legislación aplicable. El cese no liberará al patrono de los deberes de confidencialidad respecto de la información conocida durante el ejercicio del cargo.

Artículo 7. Gratuidad y reembolso de gastos

El cargo de patrono será gratuito, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño del cargo le ocasione, conforme a criterios de razonabilidad, austeridad y transparencia.

La Fundación podrá contratar con patronos o personas vinculadas únicamente cuando resulte legalmente admisible, esté debidamente justificado, se realice en condiciones de mercado y se cumpla el régimen de autorización, abstención y documentación que corresponda.

Artículo 8. Deber de asistencia, preparación e información

Los patronos deberán asistir a las reuniones del Patronato debidamente preparados, examinar la documentación facilitada, solicitar la información que consideren necesaria y participar activamente en la deliberación y supervisión de los asuntos sometidos a decisión.

La Secretaría facilitará la documentación con antelación suficiente, especialmente cuando se trate de aprobación de cuentas, memoria, ayudas científicas, convenios de investigación, donaciones finalistas, operaciones patrimoniales, conflictos de interés u operaciones vinculadas.

Artículo 9. Convocatoria

La convocatoria del Patronato se realizará por escrito, incluido correo electrónico u otro medio electrónico que permita dejar constancia, con al menos diez días naturales de antelación, salvo razones de urgencia debidamente justificadas.

La convocatoria incluirá el orden del día, lugar o sistema de conexión, fecha, hora y documentación necesaria para deliberar y adoptar acuerdos con conocimiento suficiente.

Artículo 10. Documentación previa

En las materias de especial relevancia se acompañará, cuando proceda, una nota ejecutiva que identifique el asunto, antecedentes, decisión propuesta, impacto económico, riesgos jurídicos, científicos o reputacionales, eventual conflicto de interés y documentación de soporte.

Cuando la decisión se refiera a proyectos científicos o biomédicos, se procurará incorporar informe del Comité Científico Asesor o, al menos, criterio técnico independiente suficiente.

Artículo 11. Reuniones presenciales, telemáticas o mixtas

El Patronato podrá reunirse presencialmente, por medios telemáticos o en formato mixto, siempre que se garantice la identidad de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de deliberación y la constancia documental de los acuerdos adoptados.

La Secretaría podrá conservar evidencias de asistencia, conexión, voto y documentación remitida, con respeto a la normativa de protección de datos.

Artículo 12. Orden del día

El orden del día será fijado por la Presidencia con la asistencia de la Secretaría. Cualquier patrono podrá solicitar la inclusión de puntos adicionales, razonando su interés para la Fundación, con antelación suficiente para su incorporación y documentación.

No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día salvo que estén presentes o representados todos los patronos y acepten por unanimidad tratar el asunto.

Artículo 13. Constitución del Patronato

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurren los requisitos de quórum previstos en los Estatutos o en la ley. A falta de regla estatutaria específica, se procurará la asistencia de la mayoría de sus miembros, presentes o representados.

La Secretaría dejará constancia de los asistentes, representaciones, excusas, invitados y eventuales abstenciones por conflicto de interés.

Artículo 14. Deliberación

La Presidencia ordenará la deliberación y procurará que todos los patronos dispongan de oportunidad razonable para intervenir. En materias científicas, técnicas o de especial complejidad podrá invitarse a miembros del Comité Científico Asesor, expertos externos, asesores jurídicos, auditores o responsables de proyectos, con voz pero sin voto.

Artículo 15. Adopción de acuerdos

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría prevista en los Estatutos o en la ley. A falta de previsión específica, se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, excluidos de la votación quienes deban abstenerse por conflicto de interés.

La Presidencia podrá promover la búsqueda de consenso en las materias especialmente sensibles, aunque no sea legalmente exigible.

Artículo 16. Mayorías reforzadas

Requerirán mayoría reforzada de, al menos, dos tercios de los miembros del Patronato, salvo que los Estatutos o la ley exijan una mayoría superior, los acuerdos relativos a:

- Modificación de Estatutos.
- Aprobación o modificación del presente Reglamento.
- Aprobación o modificación del Código de Buen Gobierno.
- Aprobación o modificación del Reglamento del Comité Científico Asesor.
- Nombramiento o cese de miembros del Comité Científico Asesor.
- Aceptación de donaciones, legados o patrocinios condicionados de importe relevante o con impacto reputacional.
- Aprobación de proyectos plurianuales de investigación o compromisos económicos significativos.
- Operaciones vinculadas con patronos, familiares, entidades vinculadas o donantes relevantes.
- Fusión, escisión, extinción o liquidación de la Fundación.
- Enajenación o gravamen de bienes de especial relevancia o vinculados a la dotación o a los fines fundacionales.

Artículo 17. Voto particular y constancia en acta

Todo patrono podrá solicitar que conste en acta el sentido de su voto y, de forma sucinta, las razones esenciales de su posición. Cuando la decisión se aparte de un informe técnico relevante del Comité Científico Asesor, se recomienda dejar constancia de la motivación específica.

Artículo 18. Actas

De cada reunión se levantará acta por la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia. El acta recogerá, al menos, fecha, lugar o medio de celebración, asistentes, orden del día, documentación examinada, acuerdos adoptados, resultado de las votaciones, abstenciones por conflicto de interés y, en su caso, votos particulares.

Las actas podrán aprobarse en la propia sesión o en la siguiente. La Secretaría custodiará el libro de actas y las evidencias documentales de los acuerdos.

Artículo 19. Ejecución de acuerdos

Corresponderá a la Presidencia, a la Secretaría, a la Dirección si existiera, o a la persona expresamente facultada, ejecutar los acuerdos del Patronato en los términos aprobados.

Cuando el acuerdo requiera elevación a público, inscripción registral, comunicación al Protectorado, autorización administrativa o formalización contractual, la Secretaría realizará el seguimiento hasta su completa ejecución.

Artículo 20. Delegaciones y apoderamientos

El Patronato podrá delegar facultades o conferir apoderamientos en los términos legalmente permitidos y con las limitaciones previstas en los Estatutos y en la normativa aplicable.

Toda delegación o apoderamiento deberá constar documentalmente, especificar facultades, límites, duración y régimen de rendición de cuentas. No podrán delegarse las facultades indelegables por ley o por Estatutos.

Artículo 21. Relación con el Comité Científico Asesor

El Patronato solicitará informe al Comité Científico Asesor en las decisiones que afecten a la estrategia científica, concesión de ayudas de investigación, evaluación de proyectos, convenios científicos relevantes, biobancos, registros de pacientes, datos genéticos, muestras biológicas o participación en ensayos o estudios clínicos.

Los informes del Comité Científico Asesor serán no vinculantes, salvo acuerdo específico del Patronato, pero su contenido deberá ser considerado de forma expresa cuando la decisión tenga carácter científico o biomédico.

Artículo 22. Conflictos de interés

Todo patrono deberá comunicar cualquier situación de conflicto de interés, directo o indirecto, real, potencial o aparente, que pueda afectar a su independencia de criterio.

El patrono afectado se abstendrá de participar en la deliberación y votación correspondiente, salvo intervención meramente informativa autorizada por el Patronato. La Secretaría dejará constancia del conflicto y de la abstención.

Artículo 23. Operaciones vinculadas

Las operaciones con patronos, personas vinculadas, entidades participadas o financiadores relevantes requerirán justificación de necesidad, razonabilidad económica, condiciones de mercado, ausencia de trato de favor y cumplimiento de las autorizaciones o comunicaciones que resulten exigibles.

El Patronato conservará un registro interno de operaciones vinculadas, abstenciones y decisiones adoptadas.

Artículo 24. Aceptación de donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas

El Patronato aprobará los criterios de aceptación de donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas, garantizando que no comprometan la independencia científica, la reputación institucional, la legalidad, la transparencia ni la adecuada aplicación de recursos a los fines fundacionales.

No se aceptarán aportaciones que impongan condiciones incompatibles con los fines de la Fundación, que pretendan predeterminar resultados científicos o beneficiarios sin evaluación, que procedan de origen ilícito o no suficientemente acreditado, o que generen riesgo reputacional relevante.

Artículo 25. Selección de beneficiarios y proyectos

La selección de beneficiarios, proyectos, becas, ayudas o convenios se realizará conforme a criterios objetivos, trazables y adecuados a los fines fundacionales. En investigación biomédica se atenderá especialmente a calidad científica, viabilidad, impacto potencial, cumplimiento ético, protección de datos, adecuación presupuestaria y ausencia de conflictos de interés.

Artículo 26. Información económica y control presupuestario

El Patronato recibirá información periódica sobre situación patrimonial, ejecución presupuestaria, tesorería, compromisos asumidos, donaciones recibidas, fondos finalistas, proyectos financiados y riesgos relevantes.

La información económica deberá permitir verificar que los recursos se aplican a los fines fundacionales y que los gastos de estructura son proporcionados a la dimensión de la Fundación.

Artículo 27. Cuentas, memoria y auditoría

El Patronato formulará y aprobará las cuentas anuales, memoria económica y memoria de actividades en los términos legalmente previstos. La auditoría se realizará cuando sea obligatoria o cuando el Patronato lo acuerde voluntariamente por razones de transparencia, volumen de fondos, naturaleza de los donantes o complejidad de los proyectos.

Artículo 28. Transparencia y comunicación institucional

El Patronato aprobará las líneas básicas de transparencia y comunicación institucional. La Fundación podrá publicar, en proporción a su dimensión, Estatutos, composición de órganos, Código de Buen Gobierno, memoria de actividades, cuentas, principales proyectos financiados y criterios generales de concesión de ayudas.

La comunicación pública de proyectos científicos deberá ser prudente, veraz, comprensible y evitar expectativas terapéuticas no contrastadas.

Artículo 29. Protección de datos y confidencialidad

Los patronos deberán guardar confidencialidad sobre la información científica, clínica, genética, económica, contractual, personal o estratégica conocida por razón de su cargo.

Cuando la Fundación trate datos de salud, datos genéticos, información de pacientes o familiares, muestras biológicas o registros científicos, el Patronato velará por la adopción de garantías reforzadas de protección de datos, seguridad, minimización, consentimiento, confidencialidad y evaluación ética cuando proceda.

Artículo 30. Prevención de riesgos reputacionales

Antes de aprobar proyectos, alianzas, campañas públicas, donaciones relevantes o patrocinios, el Patronato valorará el eventual impacto reputacional para la Fundación, especialmente cuando se vincule a empresas, actividades, controversias públicas, datos de pacientes, enfermedades raras o expectativas de tratamiento.

Artículo 31. Relaciones con pacientes y familias

El Patronato velará por que la participación de pacientes y familias en actividades de la Fundación se realice con respeto a su dignidad, intimidad, autonomía, imagen, datos personales y situación de especial vulnerabilidad.

Las campañas de captación de fondos o divulgación deberán evitar la exposición innecesaria de menores, datos de salud o información genética identificable.

Artículo 32. Evaluación periódica del gobierno de la Fundación

El Patronato realizará, al menos cada dos años, una revisión interna de su funcionamiento, composición, necesidades de perfiles, cumplimiento del Código de Buen Gobierno, calidad de la documentación previa, seguimiento de acuerdos y relación con el Comité Científico Asesor.

Artículo 33. Revisión del Reglamento

El presente Reglamento será revisado cuando lo aconseje la evolución de la Fundación, la experiencia de funcionamiento, la modificación de Estatutos, cambios normativos relevantes o recomendación fundada del Patronato, de la Secretaría o del órgano encargado del cumplimiento.

Artículo 34. Interpretación y prevalencia

El presente Reglamento se interpretará de forma coordinada con los Estatutos, el Código de Buen Gobierno, el Reglamento del Comité Científico Asesor y las políticas internas de la Fundación. En caso de contradicción, prevalecerán la ley y los Estatutos.

Artículo 35. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor desde su aprobación por el Patronato y será aplicable a todos los patronos desde su aceptación del cargo o desde la aprobación del Reglamento, si esta fuera posterior.